

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1465/2532

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

โจทก์

นายอรุณ ยุทธวิธี

จำเลย

นายอรุณ ยุทธวิธี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำร้องนี้

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 จำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 3 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฯลฯ ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้อง
ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ (อันดับ
57)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 58,56)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 50)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 8,27)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะส่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามคำร้องของจำเลย

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะส่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามคำร้องของจำเลย

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ